

Datei: 03-ir-mail-leak.eml

Von	Bardo Kellermann <ir@meridian.example>
An	legal@meridian.example
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Leak NeuroValve / vorbörsliche Bewegung

Team, der Newsletter nennt keinen Namen, aber die Beschreibung passt sehr genau auf NeuroValve. X-Posts greifen es bereits auf. Bitte sofort sagen, ob wir eine Ad-hoc vorbereiten oder weiter no comment fahren. Trading Desk fragt nach Freigaben für zwei Mitarbeiterorders.

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@privatpost.de
An	mandatsleitung@privatpost.de
Kopie	fachabteilung@privatpost.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Meridian MedTech: Insiderinformation, Ad-hoc und M&A-Leak - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein M&A-Gericht trifft auf echte Due-Diligence-Daten, Aktienoptionen, Chatgruppen und eine verzerrte Ad-hoc-Entscheidung.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: MAR Art. 7, 17, 18; WpHG; Insiderlisten; Directors Dealings; Ad-hoc-Aufschub; BaFin-Kommunikation.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 05-trading-stop-und-freigaben.csv

Datum	Person	Vorgang	Status	Notiz
2026-05-31	Tilo Breisach	Kauf 2.000 Aktien	unklar	nicht auf Liste, Projektkontakt streitig
2026-06-04	Bardo Kellermann	Verkauf Altbestand	gesperrt	Leak Response

Tabellenblatt: Pruefspur

Person	Rolle	Zugang seit	Grund	Belehrt	Trading Stop
Dr. Mechthild Arens	CFO	2026-04-18 09:30	Projekt NeuroValve	ja	ja
Bardo Kellermann	IR	2026-06-04 07:22	Leak Response	nein	ja
Griselda Noyon	Associate Bank	2026-05-11 14:00	Finanzierung	ja	ja
Tilo Breisach	Produktstrategie	2026-05-28 18:40	Synergien	unklar	nein

Datei: 06-screenshot-newsroom.jpg

Newsroom 04.06.2026 09:11

Branchennewsletter: "Deutsche MedTech SE kurz vor belgischem Herzklappen-Deal"

Kurs Meridian vorbörslich +8,4 %

IR Chat "Ist das schon draußen?"

Legal Notice: Vertraulichkeit? Ad-hoc? Aufschub noch haltbar?

Bilddatei: 06-screenshot-newsroom.jpg

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.docx

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Meridian MedTech AG, CEO, Investor Relations, Kanzlei, Research-Analystin, BaFin und potenzieller Käufer. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein M&A-Gerücht trifft auf echte Due-Diligence-Daten, Aktienoptionen, Chatgruppen und eine verzögerte Ad-hoc-Entscheidung. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

MAR Art. 7, 17, 18; WpHG; Insiderlisten; Directors Dealings; Ad-hoc-Aufschub; BaFin-Kommunikation. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-zeitstrahl.docx

Sachverhalt und Zeitstrahl

Meridian MedTech SE ist im regulierten Markt notiert. Seit April 2026 verhandelt sie exklusiv über den Erwerb der belgischen NeuroValve NV. Der Vorstand hält die Transaktion für strategisch erheblich; Finanzierung und kartellrechtliche Freigabe sind offen. Am 03.06.2026, 21:17 Uhr, erscheint in einem Branchennewsletter ein Gerücht über eine "große belgische Herzklappen-Akquisition". Am Folgetag steigt die Aktie vorbörslich deutlich.

Offene Fragen

- Ist der Verhandlungsstand bereits eine präzise Information?
- Darf weiter aufgeschoben werden?
- Wer muss auf die Insiderliste?
- Sind zwei Mitarbeitergeschäfte am 31.05.2026 zu sperren oder nachträglich zu untersuchen?
- Muss die Ad-hoc-Mitteilung nur den Erwerb nennen oder auch Finanzierung und Closing-Bedingungen?

Datei

Office-Dokument: 04-aufschubvermerk-vorstand.docx

Aufschubvermerk Vorstand - Projekt NeuroValve

Der Vorstand nimmt an, dass berechnigte Interessen an einem Aufschub bestehen, solange Finanzierung und SPA nicht final sind. Kritisch ist seit dem Newsletter die Frage, ob die Vertraulichkeit noch gewährleistet ist.

Legal empfiehlt ein Update um 10:30 Uhr mit IR, CFO, Deal Counsel und Bank. Die Insiderliste ist vor dem Call zu aktualisieren.